



Nr. 243 Kabinettsitzung vom 17. Februar 1931, 16.30 Uhr

R 43 I/1448, Bl. 202–205

Anwesend: Brüning, Dietrich, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparKom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, v. Bülow, Pünder, Meissner, Heukamp (P. 1–3); MinDir. v. Hagenow, Zechlin, Schwerin v. Krosigk (P. 1–3), Reichardt (P. 3); MinR Olscher (P. 1), Hellbach (P. 1); ORegR Meynen (P. 1), Meier (P. 3); ReichswirtschaftsgerichtsR Bernard (P. 3); Protokoll: MinR Vogels (P. 1, 2, 4), Feßler (P. 4).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Ergänzung zum Haushalt für 1931
2. Entwurf eines zweiten Gesetzes über die Mündelsicherheit von Wertpapieren und Forderungen. [...]
3. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen.
4. Stellung von Strafanträgen wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]

1. Ergänzung zum Haushalt für 1931

Auf Antrag des Reichsministers der Finanzen genehmigt das Reichskabinett die Vorschläge der schriftlichen Vorlage vom 13. Februar 1931¹ [...]. Im Einzelplan III wurde Kap. 3 Titel 8 auf Antrag des StS in der Reichskanzlei mit Zustimmung des R.M.d.Fin. um 2500 RM erhöht².

Der Reichspostminister wies darauf hin, daß die im Einzelplan XV des Reichsfinanzministeriums vorgesehene Grenzdienstzulage an die Zollbeamten im Grenzaufsichtsdienst höchstwahrscheinlich

¹ In seiner Vorlage vom 13.2.31 hatte der RFM folgende Ergänzungen zum Etat 1931 vorgeschlagen:

1. Übernahme einer Garantie bis zu 500 000 RM für die Gewährung von Krediten an die durch Windbruch im schlesischen Gebirgsland geschädigten Waldbesitzer;
2. Verwendung der 33 Mio RM Mehreinnahmen aus der Tabaksteuer- und Tabakzollerhöhung vom 1.12.30 (RGL. I, S. 524) zur Unterstützung der Tabakindustrie;
3. Verteilung der vom RR bei der Finanz- und Versorgungsverwaltung beschlossenen Globalstreichung von 10 Mio RM auf die Einzeltitel;
4. Absetzung der in den Reichsministerien bis zum 31.12.30 freigewordenen 52 Beamtenstellen vom Etat;
5. Absetzung der um 5 Mio RM herabgesetzten Polizeikostenzuschüsse an die Länder;
6. Einsetzen von 3,52 Mio RM in den Etat für die Mansfeld AG;
7. Anforderung von 500 000 RM für das Statistische Reichsamt;
8. Nachtrag von 212 700 RM für die Abwicklung des Reichswasserschutzes im Jahre 1931 (R 43 I/882, Bl. 16–22).

² Bei diesem Titel handelte es sich um Ausgaben der Reichszentrale für Heimatdienst.

zu Berufungen in seiner Verwaltung führen werden. In seiner Beamtenschaft stehe man nämlich auf dem Standpunkt, daß gewisse Funktionen im Außendienst, z. B. der Dienst der Autofahrer auf dem Lande und der Dienst der Bahnpostfahrer, ebenso gefährlich sei wie der Dienst der Grenzzollbeamten.

Anträge stellte der Reichspostminister jedoch nicht.

Der *Reichssparkommissar* erklärte, daß er bei den Vorberatungen über die Aufstellung des Ergänzungshaushalts in zwei Punkten Vorschläge gemacht habe, die über die Vorlage des Reichsministers der Finanzen hinausgingen:

a) Er habe sich für eine frühere Auflösung der im Einzelplan XX Kapitel 9 Titel 7 a vorgesehenen Entschädigungsstelle (Polenschädenkommissar) ausgesprochen.

b) Er habe ferner eine weitergehende Stelleneinsparung bei den Landesfinanzämtern und Finanzämtern vorgesehen.

Er wolle nicht unterlassen, dies besonders hervorzuheben. Bezüglich des zweiten Punktes nehme er an, daß seine, dem Reichsminister der Finanzen, hierzu vorliegenden Gutachten noch nachträglich zum Gegenstand weiterer Besprechungen gemacht werden würden ³.

Hierzu bemerkte der *Reichsminister der Finanzen* daß die Landesfinanzamtspräsidenten zur Besprechung dieses Themas für den kommenden Tag (18. Februar) nach Berlin eingeladen seien.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg erklärte, daß das Reichswirtschaftsministerium seine Etatsvorschläge für die Sachausgaben auf der im Juli 1930 maßgebend gewesenen Preisgrundlage aufgestellt habe.

2. Entwurf eines zweiten Gesetzes über die Mündelsicherheit von Wertpapieren und Forderungen ⁴. [...]

3. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg trug den Sachverhalt vor und wies auf die Dringlichkeit der vorgeschlagenen Gesetzesänderungen hin ⁵.

Der *Reichsverkehrsminister* bezweifelte, ob der Reichstag das Gesetz rechtzeitig verabschieden würde. Jedenfalls müsse dann aber eine Notverordnung wegen der Bausparkassen erlassen werden, da mit Zusammenbrüchen größten Stiles gerechnet werden müsse ⁶. Nur ein kleiner Teil der Bausparkassen sei wirtschaftlich gesund.

Ähnlich sprach sich der *Reichsminister der Finanzen* aus. Die Eingänge der Bausparkassen bezifferten sich täglich auf Hunderttausende Mark.

Der *Reichskanzler* erklärte, es sei beabsichtigt, den Reichstag nicht über den 28. 3. tagen zu lassen ⁷. Zunächst soll die Vorlage dem Reichsrat zugehen ⁸. Dann werde wegen der Weitergabe an den Reichstag mit ihm Fühlung zu nehmen sein ⁹.

³ Der Rechnungshof hatte in seinen Vorschlägen zur Herbeiführung von Ersparnissen für den Reichshaushaltsplan des Rechnungsjahres 1931 die Zusammenlegung mehrerer Landesfinanzämter angeregt (Schreiben Saemischs vom 7.10.30, R 43 I/881, Bl. 311–349, hier Bl. 312–314). Das Schreiben vom 7.10.30 war ein Nachtrag zu einem Gutachten des Rechnungshofs vom 4.10.30 über Ersparnismöglichkeiten im Reichshaushalt 1931 (R 43 I/881, Bl. 229–303).

⁴ S. RGBl. 1931 I, S. 69.

⁵ Der ÄnderungsgesEntw. über private Versicherungsunternehmungen war bereits am 27.8.30 vom Kabinett gebilligt worden (Dok. Nr. 108, P. 2). Der Entw. sah eine Verschärfung der staatlichen Aufsicht über die privaten Versicherungen vor (RR-Drucks. Nr. 160, Bd. 3, 1930; auch in R 43 I/2103, Bl. 138–146; Kabinettswiedervorlage des GesEntw. vom 30.1.31 in R 43 I/2103, Bl. 196–211).

⁶ Die staatliche Aufsicht über die Bausparkassen war in den GesEntw. eingearbeitet worden (R 43 I/2103, Bl. 205–211).

⁷ Der RT vertagte sich am 26. 3. auf den 13.10.31 (RT-Bd. 445, S. 2054).

⁸ StS Trendelenburg leitete den GesEntw. am 18.2.31 dem RR zu (RR-Drucks. Nr. 23, Bd. 1, 1931; auch in R 43 I/2103, Bl. 228–248).

Es sei festgestellt worden, daß an der Hereinnahme einer Bestimmung in die Notverordnung vom 1. Dezember, deren Aufnahme unerwünscht war, Staatssekretär Geib und die Beamtenschaft des Reichsarbeitsministeriums keine Schuld treffe¹⁰. Der Reichskanzler bat das Reichsministerium, hiervon Kenntnis zu nehmen.

Staatssekretär Joël äußerte Bedenken dagegen, daß dem Vorschlag des Reichsarbeitsministers entsprechend eine Änderung des § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches durch Notverordnung erfolgen solle¹¹.

4. Stellung von Strafanträgen wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]

⁹ In der Sitzung vom 9.3.31 beschloß der RR, den GesEntw. mit einigen Änderungen an den RT weiterzuleiten (Niederschriften über die Vollsitzungen des Reichsrats, Jahrgang 1931, § 105, S. 75). Der RT nahm den GesEntw. in der Sitzung vom 23.3.31 an (RT-Bd. 445, S. 1892). Text des Gesetzes vom 30.3.31 in RGBL. I, S. 102).

¹⁰ Vgl. dazu Dok. Nr. 194, Anm. 17 und 18.

¹¹ Der RArbM hatte StS Trendelenburg den Entw. einer NotVO über die Änderung des § 616 BGB übersandt, den dieser in einen NotVOEntw. über die Einführung staatlicher Aufsicht über die Bausparkassen einarbeiten sollte. Der Anspruch eines Angestellten auf Vergütung sollte für den Krankheitsfall nicht mehr durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden (Abschrift des Schreibens des RArbM vom 31.1.31 in R 43 I/2103, Bl. 215 bis 217). In einem Schreiben vom 16.2.31 an StS Pünder hatte der RArbM diese Bestimmung als eigenständigen NotVOEntw. dem Kabinett vorgelegt (R 43 I/2103, Bl. 218–220).

Zitierhinweis

Nr. 243 Kabinettsitzung vom 17. Februar 1931, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 868–871 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D243>